

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5497/2537

นาย ผล เตี้ยมขุม พล กับพวก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 224 วรรคหนึ่ง, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

โจทก์ทั้งสามฟ้อง ขอให้พิพากษาว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ทั้งสามและเพิกถอน คำคัดค้านของจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้ว่า ที่พิพาทเป็นที่ดินหวงห้าม อยู่ในความดูแลของจำเลยขอให้ยกฟ้อง จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ เมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาท ของโจทก์แต่ละคนไม่เกินห้าหมื่นบาท จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคหนึ่งโจทก์ทั้งสามอุทธรณ์ว่าที่ พิพาทเป็นที่ดินที่โจทก์ทั้งสามได้รับจัดสรรจากทางราชการซึ่งเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 2 รับวินิจฉัย ให้ก็เป็นการไม่ชอบ ถือว่าข้อเท็จจริงยุติไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้วจึงต้อง ห้ามมิให้ฎีกาตาม มาตรา 249 วรรคแรก

คดีทั้งสามสำนวนนี้ศาลชั้นต้นสั่งให้รวมพิจารณาและพิพากษาเข้าด้วยกันโดย เรียกนายผล เตี้ยมขุมพล ว่าโจทก์ที่ 1นางสงวน หอมกลิ่นเนียม ว่าโจทก์ที่ 2 นายชู นาคปน ว่าโจทก์ที่ 3

โจทก์ทั้งสามสำนวนฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ทั้งสาม จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 คัดค้านการรังวัดออกโฉนดของโจทก์ทั้งสาม ขอให้ศาล พิพากษาว่าที่ดินเป็นของโจทก์ทั้งสามและเพิกถอนคำคัดค้านของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การทำงานเดียวกันว่า ที่ดินพิพาทอยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนโดยถูกต้อง ไม่เป็นการ กระทำละเมิดต่อโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสามสำนวน

โจทก์ทั้งสามสำนวน และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 โจทก์ที่ 3 ถึงแก่กรรมนายบุญมา นาค ปน ทายาทของโจทก์ที่ 3 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน จำเลยทั้งสองยื่นคำ คัดค้าน

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งว่า คดีนี้ไม่ใช่คดีที่นายบุญมาผู้ร้องซึ่งเป็นทายาท ของโจทก์ที่ 3 จะขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ที่ 3 ผู้มรณะได้ ให้ยกคำร้อง คำ คำร้องให้เป็นพับ และวินิจฉัยว่า คดีที่โจทก์ที่ 3 ฟ้องขอให้ศาลแสดงว่าที่ดินพิพาท เป็นของโจทก์ที่ 3 ห้ามจำเลยทั้งสองเข้าเกี่ยวข้องนั้น ไม่เป็นคดีที่จะขอเข้าเป็นคู่ ความแทนที่ผู้มรณะได้ เพราะเป็นที่ดินที่โจทก์ที่ 3 ได้รับการจัดสรรจากนิคมสหกรณ์ สวรรคโลกให้เข้าครอบครองทำประโยชน์ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511แต่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตาม ประมวลกฎหมายที่ดินอันเป็นการได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่รัฐจัดให้ ซึ่งเป็นการเฉพาะตัวของโจทก์ที่ 3 เมื่อโจทก์ที่ 3 ถึงแก่กรรมจึงให้จำหน่ายคดีเฉพาะ

โจทก์ที่ 3 ออกจากสารบบความและพิพากษายืนค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็น
พับ

โจทก์ทั้งสามและจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว คดีนี้โจทก์ทั้งสามฟ้องโดยยกข้ออ้างที่
อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่า ที่พิพาทเป็นของโจทก์ทั้งสามโดยโจทก์ทั้งสามได้ครอบ
ครองที่พิพาทโดยชอบ ขอให้พิพากษาว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ทั้งสามและเพิกถอน
คำคัดค้านของจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้ว่า ที่พิพาทเป็นที่ดินหวงห้าม
อยู่ในความดูแลของจำเลย ขอให้ยกฟ้อง จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์เมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาท
ของโจทก์แต่ละคนไม่เกินห้าหมื่นบาทจึงต้องห้ามมิให้โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์ในข้อเท็จ
จริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคหนึ่ง โจทก์ทั้ง
สามอุทธรณ์ว่าที่พิพาทเป็นที่ดินที่โจทก์ทั้งสามได้รับจัดสรรจากทางราชการ ซึ่งเป็น
อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามบทกฎหมายดังกล่าวศาลชั้นต้นสั่งรับ
อุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 2 รับวินิจฉัยให้ก็เป็นการไม่ชอบ ถือว่าข้อเท็จจริงยุติไป
ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้ว จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคแรก ไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของโจทก์ทั้ง
สามและจำเลยทั้งสองเพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไป

พิพากษายกคำพิพากษาและคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 2 และฎีกาของคู่ความ
ทุกฝ่าย คืบค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาทั้งหมดให้คู่ความทุกฝ่ายค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้
เป็นพับ

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ